Aula 11

Câmara dos Deputados - Direito Constitucional

Autor:
Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos

17 de Dezembro de 2025

05996587114 - Eduardo Rocha

Índice

1) Processo Legislativo Constitucional (Art. 59, Art. 61 - Art. 69) 3

2) Reforma Constitucional (Art. 60) 24

3) Questões Comentadas - Processo Legislativo - Cebraspe 44

4) Questões Comentadas - Reforma Constitucional - Cebraspe 59

5) Lista de Questões - Processo Legislativo - Cebraspe 65

6) Lista de Questões - Reforma Constitucional - Cebraspe 69

Processo Legislativo Constitucional

Introdução

A função de legislar é uma das funções típicas do Poder Legislativo. É por meio dela, afinal, que são produzidos os atos normativos primários, assim chamados porque extraem seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional. Os atos normativos primários (leis ordinárias, leis complementares, dentre outros) são elaborados a partir de uma sistemática própria, prevista na Constituição e nos Regimentos Internos de cada uma das Casas Legislativas. A essa sistemática dá-se o nome de processo legislativo.

O Processo Legislativo Constitucional

Em nossa aula, estudaremos o processo legislativo constitucional, que consiste no conjunto coordenado de disposições constitucionais cuja finalidade é a elaboração dos atos normativos primários relacionados no art. 59, CF/88:

> Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:
>
> I - emendas à Constituição;
>
> II - leis complementares;
>
> III - leis ordinárias;
>
> IV - leis delegadas;
>
> V - medidas provisórias;
>
> VI - decretos legislativos;
>
> VII - resoluções.
>
> Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.

Existem algumas espécies normativas que, apesar de serem primárias, estão fora do escopo do processo legislativo. É o caso dos decretos autônomos e dos regimentos dos tribunais, que são atos normativos primários, mas que não são objeto do processo legislativo. Os atos normativos secundários, como os decretos regulamentares, também não são objeto do processo legislativo.



(MPE-RO – 2023) Processo legislativo é o conjunto das regras que disciplinam a produção de todas as normas do poder público, desde emendas constitucionais até normas menores, como decretos e portarias.

Comentários:

Nos termos do art. 59 da CF/88, o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Como se nota, decretos e portarias não estão abrangidos no conceito de processo legislativo. Questão errada.

Controle judicial preventivo de constitucionalidade

O controle de constitucionalidade pode ser repressivo ou preventivo. É repressivo quando incide sobre a norma pronta e acabada, expurgando-a do ordenamento jurídico por ser incompatível com a Constituição. Por outro lado, é preventivo quando incide sobre norma que ainda não entrou em vigor, isto é, que ainda não está pronta e acabada.

O desrespeito ao processo legislativo constitucional implica em vício insanável da norma, que padece de inconstitucionalidade formal ou nomodinâmica. Nesse caso, a lei pode ser declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário, no controle repressivo.

Caso o processo legislativo não tenha sido concluído, pode haver controle preventivo, via mandado de segurança. Somente podem impetrar mandado de segurança os membros da Casa Legislativa em que estiver tramitando a proposta. No âmbito federal, se o projeto de lei ou emenda constitucional estiver tramitando no Senado Federal, apenas os Senadores poderão impetrar o mandado de segurança; caso esteja tramitando na Câmara, os deputados federais estarão legitimados a fazê-lo. Em qualquer caso, o encerramento do processo legislativo (aprovação e entrada em vigor da norma) retira do congressista a legitimidade para continuar no feito, restando prejudicado o mandado de segurança.

A competência originária para apreciar o mandado de segurança que visa invalidar o processo legislativo federal é do STF, órgão responsável por apreciar os atos emanados do Congresso Nacional, suas Casas e componentes.

Procedimentos Legislativos

É importante distinguirmos processo legislativo de procedimento legislativo. O processo legislativo é o mecanismo por meio do qual são elaboradas as normas jurídicas do art. 59, CF/88. Por sua vez, procedimento legislativo é a sucessão de atos necessários para a elaboração das normas do art. 59, CF/88; em outras palavras, procedimento é o trâmite para a produção de cada ato normativo primário.

Os procedimentos legislativos podem ser classificados em:

a) Procedimento legislativo comum: destinado à elaboração de leis ordinárias.

b) Procedimento legislativo especial: destinado à elaboração das outras espécies normativas primárias (leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, emendas constitucionais, decretos legislativos, resoluções).

05996587114 - Eduardo Rocha

Procedimento legislativo comum

O procedimento legislativo comum é o destinado à elaboração de leis ordinárias. Ele subdivide-se nos seguintes tipos:

a) Procedimento legislativo ordinário: consiste no procedimento mais completo, em que não há prazos definidos para o encerramento das fases de discussão (deliberação) e votação. Devido à não imposição de prazos, é o procedimento que permite estudo mais aprofundado sobre as matérias objeto do projeto de lei.

b) Procedimento legislativo sumário: possui as mesmas fases do procedimento legislativo ordinário, mas há imposição de prazo para o encerramento da fase de discussão (deliberação) e votação.

c) Procedimento legislativo abreviado: é o procedimento que se aplica a projetos de lei que, na forma dos regimentos internos das Casas Legislativa, dispensam a discussão e a votação em Plenário. Assim, por meio desse procedimento legislativo, teremos projetos de lei aprovados diretamente pelas Comissões, sem necessidade de irem a Plenário.

Vamos, a seguir, tratar em detalhes de cada um desses procedimentos legislativos.

Procedimento legislativo ordinário

Conforme já afirmamos, o procedimento legislativo ordinário é o mais completo, no qual não há qualquer imposição de prazos para encerramento das fases de discussão (deliberação) e votação. Por isso, é o procedimento mais demorado, havendo a possibilidade de se aprofundar no exame do projeto de lei.

O processo legislativo ordinário apresenta três fases: i) fase introdutória; ii) fase constitutiva; e iii) fase complementar.

A fase introdutória compreende a iniciativa de lei. Diz respeito à apresentação do projeto de lei ao Congresso Nacional.

A fase constitutiva, por sua vez, abrange: i) a deliberação sobre o projeto de lei; ii) a votação do projeto de lei; e iii) a manifestação do Chefe do Executivo (sanção ou veto). Se for o caso, haverá, ainda, a apreciação do veto presidencial pelo Poder Legislativo.

A fase complementar abrange a promulgação e a publicação da lei.

Fase Introdutória: iniciativa

O processo legislativo é instaurado por meio da apresentação de projeto de lei por um dos legitimados a fazê-lo. A iniciativa da lei é, portanto, o primeiro passo do processo legislativo.

Os legitimados para apresentar projeto de lei estão previstos no art. 61, CF/88:

> Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

Trata-se de rol não taxativo, pois não menciona o Tribunal de Contas da União e a Defensoria Pública, que também podem apresentar projetos de lei sobre determinadas matérias.

05996587114 - Eduardo Rocha

Vale lembrar que aquele que apresenta projeto de lei pode solicitar sua retirada. Entretanto, para ter validade, o pedido necessitará do deferimento das Casas Legislativas, de acordo com as regras regimentais.

A iniciativa pode ser classificada em 3 (três) tipos: privativa (exclusiva ou reservada), geral (comum ou concorrente), popular.

Iniciativa privativa (exclusiva ou reservada)

É a que existe quando apenas determinados órgãos ou agentes políticos gozam do poder para propor leis sobre uma matéria específica. É o caso, por exemplo, da previsão constitucional de que cabe ao Supremo Tribunal Federal propor lei complementar sobre o Estatuto da Magistratura (CF/88, art. 93).

Devido ao princípio da separação de poderes, essa iniciativa não pode ter prazo fixado pelo Legislativo para ser exercida. Desse modo, o Poder Legislativo não pode fixar prazo para que o detentor da iniciativa reservada apresente projeto de lei sobre determinada matéria, ressalvados os casos em que o prazo for definido pela própria Constituição. Além disso, não cabe ao Judiciário obrigar órgão ou autoridade de outro Poder a exercer tal iniciativa. A mora legislativa poderá apenas ser reconhecida por meio de mandado de injunção ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão.

a) Iniciativa privativa do Presidente da República

As matérias da iniciativa privativa do Presidente da República estão elencadas no art. 61, §1º, CF/88. As leis que tratam dessas matérias somente podem ser objeto de projeto apresentado pelo Presidente da República, sob pena de nulidade.

> § 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
>
> I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
>
> II - disponham sobre:
>
> a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
>
> b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;
>
> c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
>
> d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
>
> e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84,
>
> f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.

Segundo o STF, o art. 61, §1º, CF/88, é de observância obrigatória para os Estados-membros, que, ao disciplinarem o processo legislativo ordinário em suas respectivas Constituições, não

05996587114 - Eduardo Rocha

podem se afastar desse modelo, sob pena de nulidade da lei.[1] Além disso, tais matérias não podem ser exaustivamente tratadas na Constituição Estadual e na Lei Orgânica de município ou do Distrito Federal, sob pena de invadir a iniciativa privativa do chefe do Executivo.

Outras observações relevantes:

1) O Presidente da República tem a iniciativa privativa de leis que disponham sobre matéria tributária dos Territórios.

2) O Presidente da República tem a iniciativa privativa de projeto de lei que trata da organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União. Além disso, ele também tem iniciativa privativa de projeto de lei que versa sobre normas gerais de organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Trata-se da Lei nº 8.625/1993, que institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados. Trata-se de uma lei nacional, ou seja, aplicável à União e aos Estados.

Cabe destacar que, por força do art. 128, §5º, CF/88, a lei de organização do Ministério Público da União é da iniciativa concorrente do Presidente da República e do Procurador-Geral da República. As leis de organização dos Ministérios Públicos Estaduais são de iniciativa privativa do Procurador-Geral de Justiça.

3) Dentre as matérias de iniciativa privativa do Presidente da República, a que é mais cobrada em prova é a do art. 61, §1º, II, "c". São da iniciativa privativa do Presidente da República projetos de lei que versem sobre "*servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria*".

4) O Presidente da República tem iniciativa privativa das leis que disponham sobre a criação e a extinção de Ministérios e órgãos da Administração Pública. Dando uma interpretação extensiva a esse dispositivo, a iniciativa da lei de criação e extinção de entidades da administração indireta também seria de competência do Chefe do Poder Executivo.

A Constituição Federal atribuiu, ainda, ao Presidente da República, a iniciativa privativa das leis orçamentárias (plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual). Segundo o STF, essa regra é de observância obrigatória para os Estados e Municípios, em virtude do princípio da simetria. Assim, nos Estados, a iniciativa privativa das leis orçamentárias é do Governador; nos Municípios, é do Prefeito.[2]

Por último, é importante destacar que, à exceção das hipóteses de iniciativa vinculada (leis orçamentárias), compete ao Chefe do Poder Executivo determinar a conveniência e a oportunidade de exercer a iniciativa privativa de lei. Nesse sentido, os outros Poderes não podem obrigá-lo a exercer tal competência, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.

b) Iniciativa privativa dos tribunais do Poder Judiciário

Segundo o art. 96, II, compete ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao respectivo Poder Legislativo:

---

[1] STF, Pleno, ADIn nº 11961-1/RO, 24.03.1995, ADIn nº 1.197-9/RO, ADI 3176/AP, 30.06.2011.
[2] STF, Pleno, ADIn nº 1.759-1/SC, 06.05.2001.

05996587114 - Eduardo Rocha

a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;
b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver;
c) a criação ou a extinção dos tribunais inferiores;
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias.

Ademais, o art. 96, I, "d", dispõe que compete aos Tribunais em geral propor a criação de novas varas judiciárias. Em outras palavras, os Tribunais têm a iniciativa privativa de projetos de lei que criem novas varas judiciárias.

Os Tribunais de Justiça têm iniciativa privativa das leis de organização judiciária do respectivo estado (art. 125, §1º).

O STF, por sua vez, tem a iniciativa privativa para apresentar projeto de lei que disponha sobre o Estatuto da Magistratura. Ressalte-se que o Estatuto da Magistratura deverá ser objeto de lei complementar. A fixação dos subsídios dos Ministros do STF é igualmente estabelecida por lei ordinária, de iniciativa privativa do Presidente da Corte Suprema.

c) Iniciativa privativa da Defensoria Pública

Com a promulgação da EC nº 80/2014, a Defensoria Pública passou a ter iniciativa privativa para apresentar projetos de lei sobre:

a) a alteração do número dos seus membros;
b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares, bem como a fixação do subsídio de seus membros;
c) a criação ou a extinção dos seus órgãos; e
d) a alteração de sua organização e divisão.

d) Iniciativa privativa dos Chefes dos Ministérios Públicos

Nos termos do art. 127, § 2º, o Ministério Público poderá propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção dos cargos da instituição e de seus serviços auxiliares, com provimento obrigatório por concurso público de provas e de provas e títulos.

Com base no art. 128, § 5º, CF/88, o Procurador-Geral da República tem a iniciativa de projeto de lei complementar que estabeleça a organização, atribuições e o estatuto do Ministério Público da União. Além disso, a iniciativa de lei complementar que estabeleça a organização, as atribuições e o estatuto dos Ministérios Públicos dos Estados é dos respectivos Procuradores-Gerais de Justiça.

No âmbito federal, essa iniciativa não é exercida isoladamente pelo Chefe do Ministério Público. Ao contrário, ele exerce tal iniciativa em conjunto com o Chefe do Poder Executivo (art. 61, §1º, II, "d"). Trata-se de hipótese de iniciativa concorrente. Assim, temos que:

a) A lei complementar de organização do Ministério Público da União é da iniciativa concorrente entre o Procurador-Geral da República e o Presidente da República.

b) A lei complementar de organização de cada Ministério Público Estadual é da iniciativa privativa do respectivo Procurador-Geral de Justiça.

05996587114 - Eduardo Rocha

Hipótese diferente é acerca da lei ordinária que trata de normas gerais sobre organização do Ministérios Públicos dos Estados, Distrito Federal e Territórios, cuja iniciativa privativa é do Presidente da República.

e) Iniciativa privativa dos Tribunais de Contas

O Tribunal de Contas da União (TCU) tem a iniciativa privativa de lei que trata de sua organização administrativa, criação de cargos e remuneração de seus servidores, bem como a fixação de subsídios dos membros da Corte. Por simetria, os Tribunais de Contas dos Estados também têm a iniciativa privativa de leis que tratam dessas matérias.

A organização dos Ministérios Públicos que atuam junto aos Tribunais de Contas também é objeto de lei de iniciativa privativa das respectivas Cortes de Contas.

f) Iniciativa privativa do Poder Legislativo

A criação e a extinção de cargos públicos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal não dependem de lei, mas sim de resolução (art. 51, IV c/c art. 52, XIII). No entanto, a fixação da remuneração dos servidores da Câmara dos Deputados e do Senado depende de lei de iniciativa de cada Casa Legislativa.

Iniciativa geral (comum ou concorrente)

O art. 61, CF/88, relaciona os legitimados a apresentar projeto de lei. Dentre eles, podem apresentar projeto de lei sobre qualquer matéria (excetuadas aquelas da competência privativa) o Presidente da República, os deputados e senadores, as comissões da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional e os cidadãos.

Iniciativa popular

Os cidadãos, assim considerados aqueles que possuem capacidade eleitoral ativa (direito de votar), também poderão apresentar projeto de lei. É a chamada iniciativa popular de leis, que é do tipo geral (ou comum), que lhes permite apresentar projeto de lei sobre qualquer matéria, observadas as regras previstas no texto constitucional.

A iniciativa popular é aplicável tanto a projetos de lei ordinária quanto a projetos de lei complementar. Não pode, todavia, ser utilizada para a apresentação de propostas de emendas à Constituição Federal.

No âmbito federal, os projetos de lei de iniciativa popular devem ser apresentados à Câmara dos Deputados. Nesse caso, exige-se a subscrição de, no mínimo, 1% (um por cento) do eleitorado nacional, distribuído por, pelo menos, 5 (cinco) estados brasileiros, com não menos de 0,3% (três décimos por cento) dos eleitores de cada um deles.

Também existe iniciativa popular de leis estaduais e municipais. Nos estados e no Distrito Federal, a Carta Magna deixou à lei a função de dispor sobre a iniciativa popular. Nos Municípios, a iniciativa popular de leis dá-se por meio da manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado.

05996587114 - Eduardo Rocha



(PGE-RJ – 2022) A Constituição Federal de 1988 (CF) permite, excepcionalmente, a iniciativa popular para a propositura de emendas constitucionais.

Comentários:

A iniciativa popular não é cabível para a apresentação de emenda constitucional, nos termos do art. 61, § 2º, da CF/88. Contudo, em relação aos Estados, é possível processo de reforma da Constituição Estadual por meio de iniciativa popular, no entendimento do STF.

Fase Constitutiva

Deliberação parlamentar: discussão e votação

No âmbito federal, um projeto de lei deverá, necessariamente, tramitar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal; em outras palavras, ele deverá ser discutido e votado nas duas Casas Legislativas.

Há, portanto, no processo legislativo federal, a Casa Iniciadora e a Casa Revisora. A Casa Iniciadora, como o próprio nome já indica, é aquela na qual o projeto de lei começa a tramitar. A Casa Revisora, por sua vez, é aquela que revê o trabalho da Casa Iniciadora.

E qual é a Casa Iniciadora? Qual é a Casa Revisora?

Depende. Tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal podem atuar como Casa Iniciadora ou Casa Revisora. A definição da Casa Iniciadora depende de quem foi a iniciativa do projeto de lei.

São apreciados inicialmente pela Câmara dos Deputados (ou seja, a Câmara atua como Casa Iniciadora) os projetos de lei de iniciativa de deputado federal ou de alguma comissão da Câmara dos Deputados, do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, do Procurador-Geral da República e dos cidadãos. Já ao Senado cabe apreciar inicialmente os projetos de lei de iniciativa de senador ou de comissão do Senado Federal. Por fim, nos casos de iniciativa de Comissão Mista do Congresso Nacional (composta por deputados e senadores), a apreciação inicial será feita alternadamente pela Câmara e pelo Senado. Na maior parte das vezes, a Casa Iniciadora é, portanto, a Câmara dos Deputados.

Após ser apresentado, o projeto de lei passa pela fase de instrução na Casa Legislativa iniciadora, na qual é submetido à apreciação das comissões. Essa apreciação se dá em duas comissões diferentes: uma comissão temática, que examina aspectos relacionados à matéria; e a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que avalia aspectos referentes à constitucionalidade. Cabe à CCJ a análise dos aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimentais ou de técnica legislativa dos projetos, emendas ou substitutivos, bem como a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição. A apreciação do projeto de lei pelas comissões também acontece na Casa revisora.

05996587114 - Eduardo Rocha

Aprovado o projeto pelas comissões tanto no aspecto formal quanto no aspecto material, ele é encaminhado ao Plenário. No Plenário, o projeto de lei é posto em discussão e depois em votação, na forma estabelecida nos regimentos das Casas legislativas. Determina o art. 47 da Constituição que, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Assim, há dois quóruns diferentes:

a) Quórum de presença: maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa. Destaque-se que a maioria absoluta é "o primeiro número inteiro acima da metade" (e não a "a metade mais um", como é muito comum se dizer). Assim, a maioria absoluta de 81 Senadores é 41; a maioria absoluta de 513 Deputados Federais é 257.

b) Quórum de aprovação: maioria dos votos. As abstenções não são consideradas.

Na Casa iniciadora, o projeto pode ser aprovado ou rejeitado. Aprovado, é encaminhado à Casa revisora. Rejeitado, é arquivado e a matéria somente poderá ser objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, se houver proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas. Trata-se do princípio da irrepetibilidade.

Na Casa Revisora, após a apreciação pelas comissões, discussão e votação, poderá haver três possibilidades: i) o projeto ser aprovado da mesma forma como foi recebido da Casa iniciadora; ii) o projeto ser aprovado com emendas; ou iii) o projeto ser rejeitado.

Se o projeto de lei é rejeitado, é arquivado, com aplicação do princípio da irrepetibilidade. Nesse caso, veda-se a apresentação, na mesma sessão legislativa, de projeto de lei com a mesma matéria, a não ser por proposta da maioria absoluta de qualquer uma das Casas legislativas.

Se o projeto for aprovado sem emendas parlamentares, é encaminhado ao Chefe do Executivo para sanção ou veto. Se o projeto for aprovado com emendas, volta à Casa Iniciadora, para que as emendas sejam apreciadas. Lá não pode ser subemendado. Cabe à Casa Iniciadora apenas apreciar as emendas.

Se a Casa Iniciadora aceita as emendas, o projeto de lei (contendo as emendas) é encaminhado ao Chefe do Executivo para sanção ou veto. Se a Casa Iniciadora as rejeita, o projeto de lei é encaminhado (sem as emendas) ao Chefe do Executivo para que sancione ou vete o texto original da Casa Iniciadora.

Finalmente, após aprovação do projeto nas duas Casas do Congresso Nacional, ele segue para a fase do autógrafo, que é o documento formal que reproduz o texto definitivamente aprovado pelo Legislativo.

Emendas Parlamentares

Durante a fase de deliberação parlamentar, podem ser propostas as chamadas emendas parlamentares. As emendas são proposições legislativas acessórias e podem ser de diferentes tipos:

a) Supressivas: quando eliminam qualquer parte da proposição principal;

b) Aditivas: quando acrescentam algo à proposição principal;

c) Aglutinativas: quando resultam da fusão de outras emendas, ou destas com o texto original;

05996587114 - Eduardo Rocha

d) Modificativas: caracterizam-se por alterar a proposição sem modificá-la substancialmente;

e) Substitutivas: são apresentadas como sucedâneo a parte de outra proposição, que, após a alteração, passará a se chamar "substitutivo". Essa modificação pode ser substancial ou formal;

f) De redação: quando visam sanar vícios de linguagem, incorreção da técnica legislativa ou lapso manifesto.

As emendas só podem ser apresentadas pelos parlamentares, não existindo emendas extraparlamentares. Essas emendas podem ser apresentadas inclusive a projeto de lei de iniciativa reservada ou privativa. Assim, se o Presidente da República apresenta projeto de lei sobre matéria de sua iniciativa privativa, os congressistas poderão apresentar emenda a esse projeto.

O poder de emendar não é absoluto, ilimitado. É necessário que se cumpram alguns requisitos:

a) o conteúdo da emenda deve ser pertinente à matéria da proposição, isto é, deverá haver pertinência temática;

b) no caso de projetos de iniciativa privativa (exclusiva) do Chefe do Poder Executivo, não podem ser feitas emendas que acarretem aumento de despesa, ressalvadas as emendas à lei orçamentária anual e à lei de diretrizes orçamentárias, que, mesmo sendo de iniciativa privativa do Presidente, poderão ser emendadas com aumento de despesa (art. 63, I);

c) nos projetos de lei sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos tribunais federais e do Ministério Público, não podem ser feitas emendas que resultem em aumento de despesa (art. 63, II).

Segundo o STF, essa regra não se aplica aos projetos de lei sobre organização judiciária, limitando-se aos projetos de lei sobre organização dos serviços administrativos. Isso porque o art. 63, II, aplica-se exclusivamente aos serviços administrativos estruturados na secretaria dos tribunais.

Por fim, em caso de vício de emenda, mesmo que o projeto de lei seja posteriormente sancionado pelo Presidente, a lei será inválida. A sanção presidencial, além de não convalidar o vício de iniciativa, não convalida o vício de emenda.[3]



[3] STF, Pleno, ADIn no 1.201-1/RO, 09.06.1995.

05996587114 - Eduardo Rocha

(PC-DF – 2015) Um projeto de lei que tratava da matéria X foi rejeitado. Nesse caso, essa mesma matéria X pode ser objeto de outro projeto de lei na mesma sessão legislativa, desde que proposta pela maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional.

Comentários:

É isso mesmo! Segundo o art. 67, CF/88, *"a matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional"*. Esse é o princípio da irrepetibilidade. Questão correta.

Sanção e Veto

Sanção

A sanção é ato unilateral do Presidente da República, por meio do qual ele manifesta sua aquiescência (concordância) com o projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. Trata-se de ato irretratável do Chefe do Poder Executivo: uma vez sancionado um projeto de lei, a sanção não poderá ser revogada.

Por meio da sanção, o projeto de lei é convertido em lei. É aplicável somente a projetos de lei ordinária e projetos de lei complementar. Não há que se falar em sanção para leis delegadas, emendas constitucionais e, em regra, para medidas provisórias.[4]

A sanção pode ser expressa ou tácita. Ocorre a sanção expressa se o Presidente da República concordar com o texto do projeto de lei, formalizando por escrito o ato de sanção no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento do projeto. Depois disso, ele promulgará e determinará a publicação da lei.

Ocorre a sanção tácita se o Presidente da República optar pelo silêncio no prazo de 15 dias úteis, contados do recebimento do projeto. Nessa hipótese, ele terá um prazo de 48 horas para promulgar a lei resultante da sanção. Do contrário, o Presidente do Senado, em igual prazo, deverá promulgá-la. Se não o fizer, caberá ao Vice-Presidente do Senado a promulgação da lei, sem prazo definido constitucionalmente.

Veto

O veto é o ato unilateral do Presidente da República, por meio do qual ele manifesta a discordância com o projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. Segundo o art. 66, §1°, CF/88, "*se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto*".

O veto será sempre motivado. O Presidente da República, ao vetar um projeto de lei, deverá informar ao Presidente do Senado, dentro de 48 horas, os motivos do veto. Se o Presidente considerar que o projeto de lei é inconstitucional, estaremos diante do veto jurídico; por outro lado, se o Presidente entender que o projeto de lei é contrário ao interesse público, teremos um veto político.

O veto jurídico traduz um controle de constitucionalidade político (pois exercido por órgão que não integra a estrutura do Poder Judiciário) e preventivo (evita que uma lei inconstitucional seja

[4] Existe sanção presidencial em relação a projetos de lei de conversão, que são resultantes de medida provisória.

05996587114 - Eduardo Rocha

inserida no ordenamento jurídico). O veto político, por sua vez, traduz um juízo político de conveniência do Presidente da República, em seu papel de representante e defensor da sociedade.

O veto é sempre expresso. Não há veto tácito em nosso ordenamento jurídico. Caso o Presidente da República não manifeste sua posição em relação a um projeto de lei no prazo de 15 dias úteis, este será sancionado tacitamente.

Além disso, é relativo, ou seja, pode ser superado (rejeitado). Quando o Presidente veta um projeto de lei, deve informar ao Presidente do Senado Federal dentro de 48 horas. Nesse caso, o veto deverá ser apreciado em sessão conjunta do Congresso Nacional, dentro de 30 dias a contar do seu recebimento.

Se, dentro do prazo de 30 dias, não houver a deliberação do veto, este será colocado na ordem do dia da sessão imediata, retardando as demais deliberações do Congresso Nacional, até que ocorra a sua votação (art. 66, § 6º, CF). Note que, nesse caso, haverá o trancamento de pauta da sessão conjunta do Congresso Nacional, não de sessão da Câmara ou do Senado.

Havendo rejeição do veto (por maioria absoluta dos deputados e senadores), o projeto será enviado ao Presidente da República. Ele terá um prazo de 48 horas para emitir o ato de promulgação. Caso não o faça nesse prazo, a competência para promulgar passará a ser do Presidente do Senado, que terá igual prazo para promulgar. Se ele também não o fizer, a promulgação será de responsabilidade do Vice-Presidente do Senado, sem prazo definido constitucionalmente. A rejeição do veto produz efeitos *ex nunc* (prospectivos).



> Quando ocorre a rejeição do veto, temos uma situação em que uma lei surge (nasce) sem que tenha sido sancionada. Daí dizermos que a sanção não é ato imprescindível ao surgimento das leis.

O veto pode ser total ou parcial. É total quando incide sobre todo o projeto de lei, e parcial quando se refere a apenas alguns dos dispositivos do projeto. O veto parcial deve abranger texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Não se admite que incida sobre palavras ou expressões.

Imagine que ocorra o veto parcial de um projeto de lei. Enquanto não for apreciado, a parte não vetada do projeto será promulgada e publicada. Os dispositivos não vetados ingressarão no mundo jurídico, enquanto os vetados serão publicados sem texto, constando apenas a expressão "vetado". Posteriormente, caso o veto seja superado, os artigos a ele referentes serão encaminhados à promulgação e, após a devida publicação, começarão a produzir efeitos (*ex nunc*).

O veto é um ato político e, como tal, suas razões não poderão ser questionadas perante o Poder Judiciário. Não cabe ao Poder Judiciário apreciar o mérito do veto. Entretanto, é admissível o

05996587114 - Eduardo Rocha

controle judicial sobre a inoportunidade do veto. Em outras palavras, se o veto ocorrer após o período de 15 dias úteis, isso poderá ser questionado perante o Poder Judiciário.

Por último, ressaltamos que não se admite retratação do veto, tampouco a retratação de sua derrubada ou manutenção pelo Legislativo.[5]



(DPE-RS - 2022) Rejeitado o veto parcial pelo Congresso Nacional, constitui-se o dever constitucional de o Presidente da República promulgar a parte vetada do projeto de lei.

Comentários:

Se o veto parcial foi rejeitado pelo Congresso, cumpre ao Presidente da República promulgar a lei com a parte cujo veto foi rejeitado, por força do art. 66, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. Questão correta.

Fase Complementar

Promulgação

A promulgação é o ato solene que atesta a existência da lei, confirmando o seu surgimento; é como se fosse uma "certidão de nascimento da lei". A promulgação incide sobre a lei pronta, declarando a sua potencialidade para produzir efeitos. Assim, a lei nasce com a sanção, mas tem sua existência declarada pela promulgação.

O prazo para promulgação é de 48 horas, no caso de sanção tácita e rejeição do veto. Quando a sanção for expressa, a promulgação ocorrerá simultaneamente a ela.

Em princípio, a promulgação cabe ao Chefe do Poder Executivo. Entretanto, há hipóteses em que a promulgação poderá ser feita pelo Poder Legislativo. Quando há rejeição do veto, por exemplo, o Presidente deverá promulgar a lei; caso não o faça dentro de 48 horas, a competência desloca-se para o Presidente do Senado Federal. Da mesma forma, quando há sanção tácita, o Presidente deverá promulgar a lei em 48 horas; se não o fizer, novamente a competência se desloca para o Presidente do Senado Federal.

Existem, ainda, casos em que a promulgação é ato de competência originária do Poder Legislativo: emendas à Constituição (promulgadas pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal), decretos legislativos (promulgados pelo Presidente do Congresso Nacional, que é o Presidente do Senado) e resoluções (promulgadas pelo Presidente do órgão que a edita).

Publicação

A publicação consiste no ato de divulgação oficial da lei; ela consiste na comunicação a todos de que a lei existe e deve ser cumprida. Trata-se de condição de eficácia da lei: a partir do momento em que a lei é publicada, ela passa a estar apta a produzir todos os seus efeitos, embora ainda não esteja, necessariamente, em vigor.

[5] ADI 1254/RJ, 1999.

A publicação não se confunde com a promulgação, que lhe é anterior. Por meio da promulgação, reconhece-se que a lei existe; com a publicação, adquire a potencialidade para produzir efeitos. Destaque-se que a Carta Magna não estabelece prazo para o ato de publicação da lei.

Por último, embora não esteja expresso na Constituição, a publicação da lei ordinária é ato de competência do Presidente da República.



(MPE-RS – 2014) Com a promulgação, mediante a sanção da Presidência da República, a lei passa a vigorar de plano, sendo a sua publicação apenas o exaurimento do processo legislativo.

Comentários:

A promulgação da lei não implica na sua entrada em vigor. A promulgação apenas declara que a lei tem potencial para produzir seus efeitos. Questão errada.

Procedimento legislativo sumário

A Carta Magna disciplina o processo legislativo sumário ou de urgência no seu art. 64, §1°, no qual estabelece que o Presidente da República poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciativa. Ressalte-se, entretanto, que não é necessário que a matéria seja da iniciativa privativa do Presidente da República. O regime de urgência poderá ser solicitado pelo Presidente em relação a quaisquer projetos de lei que ele tiver apresentado ao Congresso Nacional, em qualquer fase de sua tramitação.

Embora a Constituição disponha que o procedimento legislativo sumário pode ser estabelecido por solicitação do Presidente, a doutrina aponta que é verdadeiro caso de "requisição". Isso quer dizer que o Congresso Nacional deverá, obrigatoriamente, instaurar o procedimento legislativo sumário quando assim for requerido pelo Presidente; trata-se de ato vinculado do Congresso Nacional.

O processo legislativo sumário deve terminar no prazo máximo de cem dias (45 dias na Câmara, 45 dias no Senado e mais 10 dias para a Câmara apreciar as emendas dos senadores, se houver), desconsiderando os períodos de recesso do Congresso Nacional.

Se as Casas não se manifestarem, cada uma, em até 45 dias, trancar-se-á a pauta das deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. Observe que esse prazo corre separadamente em cada Casa do Congresso Nacional. Assim, se a Câmara encerrar a apreciação do projeto de lei no 45° dia, ele segue para o Senado, que terá novos 45 dias para apreciá-lo.

A Constituição estabelece que o processo legislativo sumário (ou de urgência) não poderá ser aplicado aos projetos de códigos.

Procedimento legislativo abreviado

O procedimento legislativo abreviado é o que dispensa a discussão e a votação de projeto de lei em Plenário. Quando utilizado o procedimento legislativo abreviado, o projeto de lei será discutido e votado diretamente pelas comissões das Casas respectivas.

O procedimento legislativo abreviado está previsto no art. 58, § 2º, I, segundo o qual compete às comissões "*discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa*". Assim, a discussão e a votação de projeto de lei não são competências apenas dos Plenários das Casas Legislativas; a Carta Magna também outorga essas competências, nas situações e matérias que o regimento determinar.

Trata-se do que a doutrina denomina de delegação "*interna corporis*": esse nome deriva do fato de que os Regimentos Internos das Casas Legislativas delegam a competência para discussão e votação de certos projetos de lei a órgãos integrantes do Poder Legislativo (órgãos internos do Poder Legislativo).

Ressalte-se que, caso um décimo (1/10) dos membros da Casa respectiva decida que uma comissão não pode apreciar e votar o projeto de lei, este irá para plenário.

Procedimentos legislativos especiais

Leis Complementares

As leis complementares diferenciam-se das ordinárias em dois aspectos: o material e o formal.

A diferença do ponto de vista material consiste no fato de que os assuntos tratados por lei complementar estão expressamente previstos na Constituição, o que não acontece com as leis ordinárias, que têm campo material residual.

Já a diferença do ponto de vista formal diz respeito ao processo legislativo. Enquanto o quórum para a aprovação da lei ordinária é de maioria simples (art. 47, CF), o da lei complementar é de maioria absoluta (art. 69), ou seja, o primeiro número inteiro subsequente à metade dos membros da Casa Legislativa. As demais fases do procedimento de elaboração da lei complementar seguem o processo ordinário.

Medidas Provisórias

A medida provisória é ato normativo primário geral, editado pelo Presidente da República, em caso de relevância e urgência. Uma vez editada a medida provisória, ela deverá ser submetida imediatamente ao Congresso Nacional. Caso esteja em recesso, não há a necessidade de convocação extraordinária.

Os requisitos de "*relevância*" e "*urgência*", necessários para a edição de medida provisória, são conceitos jurídicos indeterminados, por isso estão inseridos na esfera da discricionariedade administrativa. O STF considera que é possível o controle jurisdicional desses requisitos, mas apenas em casos excepcionais, nos quais for evidente a ausência desses pressupostos.[6]

[6] ADI 4029, Rel. Min. Luiz Fux. Julgamento: 08.03.2012.

05996587114 - Eduardo Rocha

A medida provisória não pode tratar de qualquer matéria, em virtude da existência de limitações constitucionais à sua edição. De acordo com o art. 62, §1°, da CF:

> § 1° É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:
>
> I - relativa a:
>
> a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;
>
> b) direito penal, processual penal e processual civil;
>
> c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;
>
> d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3°;
>
> II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;
>
> III - reservada a lei complementar;
>
> IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.

No que se refere à matéria orçamentária, há uma exceção à vedação. Trata-se da possibilidade de abertura de créditos extraordinários[7] por meio de medida provisória.

Uma vez editada pelo Presidente, a medida provisória deve ser submetida, de imediato, ao Congresso Nacional, onde tem o prazo de 60 (sessenta) dias (prorrogáveis por mais sessenta) para ser apreciada. Esse prazo não corre durante os períodos de recesso do Congresso Nacional.

Lá, ela é apreciada por uma comissão mista, composta de senadores e deputados, que apresenta um parecer favorável ou não à sua conversão em lei. Emitido o parecer, o Plenário das Casas Legislativas examina a medida provisória. A votação inicia-se, obrigatoriamente, na Câmara dos Deputados.

Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entra em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional. Nesse caso, ficam sobrestadas, até que se ultime a votação, "todas as demais deliberações legislativas" da Casa em que a medida provisória estiver tramitando (art. 62, § 6°, CF/88). Para o STF, esse trancamento de pauta não abrange toda e qualquer deliberação da Casa Legislativa, mas apenas aquelas matérias que sejam passíveis de regramento por medida provisória.[8]

O trancamento da pauta da Casa Legislativa não interrompe a contagem do prazo (sessenta dias, prorrogáveis por mais sessenta) para a conclusão do processo legislativo da medida provisória. Deduz-se, com isso, que é possível que, mesmo com o trancamento de pauta, haja expiração do prazo para a conclusão do processo legislativo, sem que o Congresso Nacional tenha ultimado a

---

[7] Os créditos extraordinários são espécies do gênero créditos adicionais, destinados a reforçar o orçamento previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA). Destinam-se a despesas urgentes e imprevisíveis, tais como guerra, calamidade pública ou comoção interna.

[8] MS 27931/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Julgamento em 29.06.2017.

05996587114 - Eduardo Rocha

apreciação da medida provisória. Nessa situação, a medida provisória perde sua eficácia, desde a sua edição, por decurso de prazo (*ex tunc*).

Sintetizando, há 3 (três) possibilidades no processo de deliberação de medida provisória:

a) Caso a medida provisória seja integralmente convertida em lei, o Presidente do Senado Federal a promulga, remetendo-a para publicação. Nesse caso, não há que se falar em sanção ou veto do Presidente da República.

b) Caso a medida provisória seja integralmente rejeitada ou perca sua eficácia por decurso de prazo (em face da não apreciação pelo Congresso Nacional no prazo estabelecido), o Congresso Nacional baixa ato declarando-a insubsistente e deve disciplinar, por meio de decreto legislativo, no prazo de sessenta dias, as relações jurídicas dela decorrentes. Caso contrário, as relações jurídicas surgidas no período permanecem regidas pela medida provisória.

c) Se forem introduzidas modificações no texto original da medida provisória (conversão parcial), ela transforma-se em "projeto de lei de conversão", que é encaminhado ao Presidente da República para sanção ou veto. A partir daí, segue o trâmite do processo legislativo ordinário.



Quando uma medida provisória é editada, ela suspende a eficácia da norma anterior que lhe for contrária. Caso a medida provisória não seja convertida em lei ou perca sua eficácia por decurso de prazo, é restaurada a eficácia da norma suspensa. Trata-se do chamado "efeito repristinatório".

A jurisprudência do STF não admite que medida provisória submetida ao Congresso Nacional seja retirada pelo Chefe do Poder Executivo. Entretanto, aceita que medida provisória nessa situação seja revogada por outra. Nesse caso, a matéria constante da medida provisória revogada não poderá ser reeditada, em nova medida provisória, na mesma sessão legislativa.



05996587114 - Eduardo Rocha

Os Estados-membros podem adotar medida provisória, desde que haja previsão de edição dessa espécie normativa em sua Constituição, nos mesmos moldes da Constituição Federal. Desse modo, caso o estado opte por instituir medidas provisórias, deverão ser respeitados os princípios e limites estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, tendo em vista a necessidade da observância simétrica do processo legislativo federal.



(TCE-SC - 2022) Medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, devido a seu caráter transitório e precário.

Comentários:

Apesar de nascer com força de lei, a medida provisória, a partir do momento em que é editada, suspende os efeitos da lei que seja com ela conflitante. Somente após ser convertida em lei, essa MP revogará, definitivamente, a lei anterior. Questão correta.

Leis Delegadas

As leis delegadas são elaboradas pelo Presidente da República, no exercício de sua função atípica legislativa. Inicialmente, por meio de mensagem, o Presidente solicita que o Congresso lhe delegue a competência para legislar sobre determinada matéria. O Congresso Nacional examina a solicitação e, caso a aprove, edita resolução que especifica o conteúdo e os termos para o exercício da delegação. É inconstitucional ato de delegação genérico, vago, que dá poderes ilimitados ao Presidente da República em termos de competência legislativa.

A delegação é ato discricionário do Congresso Nacional, podendo ser revogada a qualquer tempo. Pode ser de dois tipos:

a) Delegação típica (própria): nesse tipo de delegação (que costuma ser a regra), o Congresso Nacional limita-se a atribuir ao Presidente a competência para editar lei sobre determinada matéria. O Presidente irá, então, elaborar, promulgar e publicar a lei delegada, sem qualquer intervenção do Congresso nesse procedimento.

b) Delegação atípica (imprópria): nesse tipo de delegação, a resolução do Congresso Nacional prevê que o projeto de lei delegada elaborado pelo Presidente deverá ser apreciado pelo Poder Legislativo antes de ser convertido em lei.

Nesse caso, o Congresso Nacional sobre ele deliberará, em votação única, vedada qualquer emenda. Caso aprovada, a lei delegada será encaminhada ao Presidente da República, para que a promulgue e publique. Se rejeitado, o projeto será arquivado, somente podendo ser reapresentado, na mesma sessão legislativa, por solicitação da maioria absoluta dos membros de uma das Casas do Congresso Nacional (princípio da irrepetibilidade).

05996587114 - Eduardo Rocha

A delegação não vincula o Presidente da República, que, mesmo diante dela, pode não editar a lei delegada. Também não retira do Legislativo o poder de regular a matéria. Além disso, o Congresso Nacional pode revogar a delegação antes do encerramento do prazo fixado na resolução.

Da mesma forma que ocorre com as medidas provisórias, as leis delegadas não podem cuidar de qualquer matéria. Vejamos o que dispõe o art. 68, § 1°, da Constituição Federal:

> § 1° - Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:
>
> I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;
>
> II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;
>
> III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.

A Carta Magna outorgou ao Congresso Nacional a competência para sustar os atos do Executivo que exorbitem dos limites da delegação legislativa. O ato de sustação tem efeitos não retroativos (*ex nunc*). Trata-se do chamado "veto legislativo".

Esse controle legislativo não veda uma eventual declaração de inconstitucionalidade, pelo Poder Judiciário, quanto à matéria ou quanto aos requisitos formais do processo legislativo. Assim, após o ato de sustação efetuado pelo Congresso Nacional (decreto legislativo), poderá o Chefe do Executivo pleitear judicialmente a declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de ação direta de inconstitucionalidade (ADI) ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal.



(Câmara de Bady Bassitt-SP – 2023) As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, por solicitação ao Congresso Nacional, que deverá aprovar a delegação por meio de decreto legislativo.

Comentários:

Conforme o art. 68, § 2°, a delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional. Questão errada.

Decretos Legislativos e Resoluções

Os decretos legislativos e as resoluções são espécies normativas primárias, com hierarquia de lei ordinária. Não estão sujeitos à sanção ou ao veto do Presidente da República.

Os decretos legislativos são atos editados pelo Congresso Nacional para o tratamento de matérias de sua competência exclusiva (art. 49 da CF), dispensada a sanção presidencial. Segundo o Prof. José Afonso da Silva, os decretos legislativos são atos com efeitos externos ao Congresso Nacional.

As resoluções, por sua vez, são espécies normativas editadas pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal ou pela Câmara dos Deputados. São utilizadas para dispor sobre assuntos de sua competência que não estão sujeitos à reserva de lei. Esses assuntos são basicamente aqueles enumerados nos arts. 51 e 52 da Constituição, que apontam as competências privativas da Câmara e do Senado, respectivamente.

A Carta Magna exige a edição de resoluções também em outros dispositivos constitucionais, dentre os quais:

a) delegação legislativa para a edição de lei delegada (resolução do Congresso Nacional);

b) definição das alíquotas máximas do imposto da competência dos Estados e do DF, sobre transmissão "*causa mortis*" e doações de quaisquer bens ou direitos (resoluções do Senado);

c) fixação das alíquotas do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação (resoluções do Senado);

d) suspensão de execução de lei declarada inconstitucional pelo STF (resoluções do Senado).

A promulgação da resolução dá-se pelo Presidente da respectiva Casa legislativa.



(Advogado da União – 2015) No ordenamento jurídico brasileiro, admitem-se a autorização de referendo e a convocação de plebiscito por meio de medida provisória.

Comentários: A autorização de referendo e a convocação de plebiscito são matérias da competência exclusiva do Congresso Nacional (art. 49, XV, CF/88). Portanto, são realizadas mediante decreto legislativo. Questão errada.

Processo Legislativo nos Estados-membros

As regras básicas do processo legislativo estabelecidas na Constituição são de observância obrigatória no âmbito dos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios. Assim, esses entes federados devem prever, de forma idêntica à da Constituição Federal:

a) as espécies normativas integrantes do processo legislativo federal, bem como o respectivo procedimento e quórum para sua aprovação;

b) as hipóteses de iniciativa reservada e concorrente;

c) os limites do poder de emenda parlamentar;

d) as diferentes fases do processo legislativo, nas diversas espécies normativas;

e) o princípio de irrepetibilidade de projetos rejeitados na mesma sessão legislativa.

Reforma Constitucional

Introdução

O Poder Constituinte Originário, quando elabora uma nova Constituição, busca refletir os dogmas e valores sociais em voga naquele momento. Mas a sociedade evolui, criando a necessidade de que o texto constitucional a acompanhe, sob pena de não mais refletir a realidade e se tornar uma mera "folha de papel".

A necessidade de modificação do texto constitucional tem origem, portanto, na evolução da sociedade. Ao alterar-se o texto constitucional, o objetivo é garantir-lhe mais efetividade, compatibilizando-o com a realidade social. Nesse sentido, não seria razoável deixar a Constituição engessada, sem possibilidades de modificações.

É por isso que, segundo o Prof. Gilmar Mendes, "*aceita-se, então, que a Constituição seja alterada, justamente com a finalidade de regenerá-la, conservá-la na sua essência, eliminando as normas que não mais se justificam política, social e juridicamente, aditando outras que revitalizem o texto, para que possa cumprir mais adequadamente a função de conformação da sociedade.*"[1]

Também seria ilógico pensar que qualquer mudança no texto constitucional exigisse nova manifestação do Poder Constituinte Originário. Este somente deve ser chamado diante de uma ruptura da ordem política vigente, com o objetivo de instaurar uma nova ordem jurídica e, por que não dizer, fundar um novo Estado. Nesse sentido, é comum que o próprio Poder Constituinte Originário preveja a possibilidade de alteração da Lei Fundamental pelo Poder Constituinte Derivado.



A Constituição Federal de 1988 é do tipo rígida, o que significa que mudanças de seu texto exigem um processo mais dificultoso do que o de elaboração das demais normas. Isso porque o constituinte entendeu que nossa Carta não poderia ser imodificável – uma vez que, com a necessidade de adaptação às evoluções sociais, seria, inevitavelmente substituída por outra -, mas também não poderia ter suas normas vulneráveis a caprichos momentâneos ou de grupos que ocasionalmente assumam o poder.

Da rigidez constitucional decorre o princípio da supremacia da Constituição, que determina que a Constituição ocupe o topo da hierarquia do ordenamento jurídico, servindo como parâmetro de validade para todas as demais normas. Assim, todas as demais normas – leis, decretos e outras – só têm validade quando obedecem às regras impostas pela Carta Magna.

[1] MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional.* 6. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011, p. 134.

05996587114 - Eduardo Rocha

O Poder Constituinte Originário previu 2 (dois) procedimentos de modificação formal da Constituição: i) emenda constitucional e ; ii) revisão constitucional. Ambos estão previstos diretamente na Constituição Federal e constituem manifestação do Poder Constituinte Derivado. A doutrina majoritária considera que a reforma constitucional é gênero, do qual são espécies a emenda e a revisão constitucional. Assim, pode-se dizer que o poder de reforma inclui o poder de emenda e o poder de revisão.[2]

É importante ressaltar que esses dois procedimentos (emenda e revisão), por serem realizados pelo Poder Constituinte Derivado, devem obediência às regras impostas pelo Poder Constituinte Originário. Qualquer desobediência formal ou material a essas regras resulta na inconstitucionalidade da mudança feita à Carta da República. Relembre-se de que o Poder Constituinte Derivado é jurídico e há autores que chegam, inclusive, a dizer que ele nem deveria ser considerado um poder "constituinte", mas sim um Poder Constituído.

Existe ainda um processo informal de modificação da Constituição, o qual é chamado pela doutrina de mutação constitucional. A mutação constitucional é obra do Poder Constituinte Difuso.

Emenda Constitucional

Atualmente, a única possibilidade de alteração formal da Constituição é mediante emenda constitucional. A proposta de emenda constitucional é discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. Trata-se de procedimento mais dificultoso do que o de elaboração das leis, donde se conclui que nossa Constituição é do tipo rígida.

As emendas constitucionais podem ser elaboradas a qualquer tempo; em outras palavras, o Poder Constituinte Derivado poderá se manifestar a qualquer momento, alterando a Constituição. Basta que sejam observados os limites constitucionais ao poder de reforma.

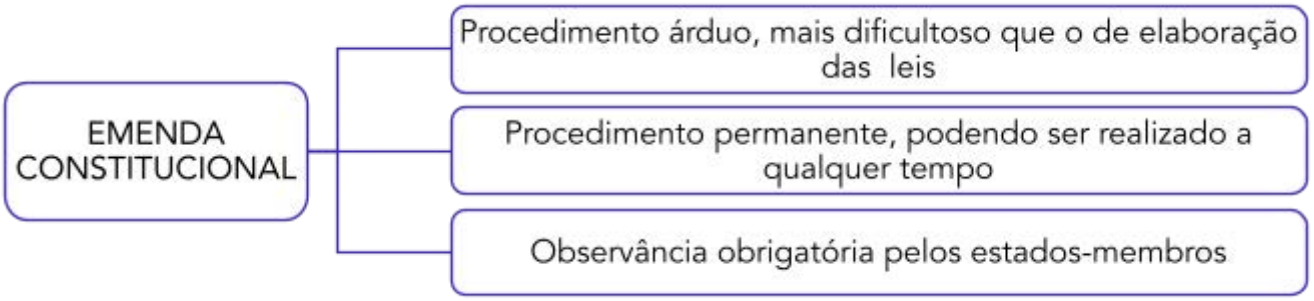
A aprovação das emendas constitucionais é feita em sessão bicameral, ou seja, cada uma das Casas do Congresso Nacional atuará separadamente na discussão e votação dessa espécie normativa. Como consequência, as emendas constitucionais são promulgadas pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Pelo princípio da simetria, o procedimento de emenda constitucional, previsto no art. 60, CF/88, é de reprodução obrigatória nas Constituições Estaduais. Segundo o STF, o procedimento de modificação das Constituições estaduais deve ter exatamente a mesma rigidez do procedimento exigido para alteração da Carta Magna. Nesse sentido, considerou inconstitucionais dispositivos que exigiam aprovação de emendas por 4/5 (quatro quintos) dos membros da Assembleia Legislativa.[3]

---

[2] SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo.* 35ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2012, p. 62.
[3] ADI-MC 1.722, rel. Min. Marco Aurélio, 10.12. 1997.

05996587114 - Eduardo Rocha



Revisão Constitucional

A revisão constitucional é outro procedimento de modificação formal da Constituição estabelecido pelo Poder Constituinte Originário, devendo, portanto, obedecer rigorosamente aos parâmetros por ele estabelecidos.

O procedimento de revisão constitucional está previsto no art. 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT):

> Art. 3º - A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral.

O Poder Constituinte Originário, conforme é possível verificar, previu que a revisão constitucional ocorreria 5 (cinco) anos após a promulgação da CF/88, ou seja, em 1993. Nesse mesmo ano, estava prevista a realização de plebiscito destinado a escolher a forma de governo (Monarquia ou República) e o sistema de governo (Presidencialismo ou Parlamentarismo) a ser adotado pelo Brasil. O objetivo do Poder Constituinte Originário, ao impor a revisão constitucional em 1993, era, portanto, permitir ampla modificação do texto constitucional caso fosse necessário adequá-lo a uma Monarquia ou a um sistema parlamentarista.

O resultado do plebiscito, todavia, foi pela manutenção de uma República presidencialista, o que fez com que a revisão constitucional perdesse boa parte da sua relevância. Alguns autores chegaram, inclusive, a dizer que a revisão constitucional tornou-se desnecessária com o resultado do plebiscito.

A revisão constitucional constituiu-se em procedimento destinado à alteração global e geral do texto constitucional, por meio de formalidades mais simples do que as exigidas, como veremos a seguir, pela reforma constitucional. Em decorrência dessa previsão constitucional, em 1993/1994 foram aprovadas seis emendas constitucionais de revisão.

Na revisão constitucional, o procedimento de alteração da Constituição era mais simples. As emendas constitucionais de revisão eram aprovadas em turno único de votação, por maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Além disso, para realizar a revisão constitucional, o Congresso Nacional reunia-se em sessão unicameral. Uma observação: na sessão unicameral, a discussão e a deliberação se fazem em conjunto, envolvendo os congressistas de ambas as Casas Legislativas. Câmara e Senado se unem e se comportam como se fossem uma única Casa Legislativa.

Como se tratou de sessão unicameral, a promulgação das emendas constitucionais de revisão foi feita pela Mesa do Congresso Nacional. Relembre-se de que as emendas constitucionais, por

serem aprovadas em sessão bicameral, são promulgadas pela Mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

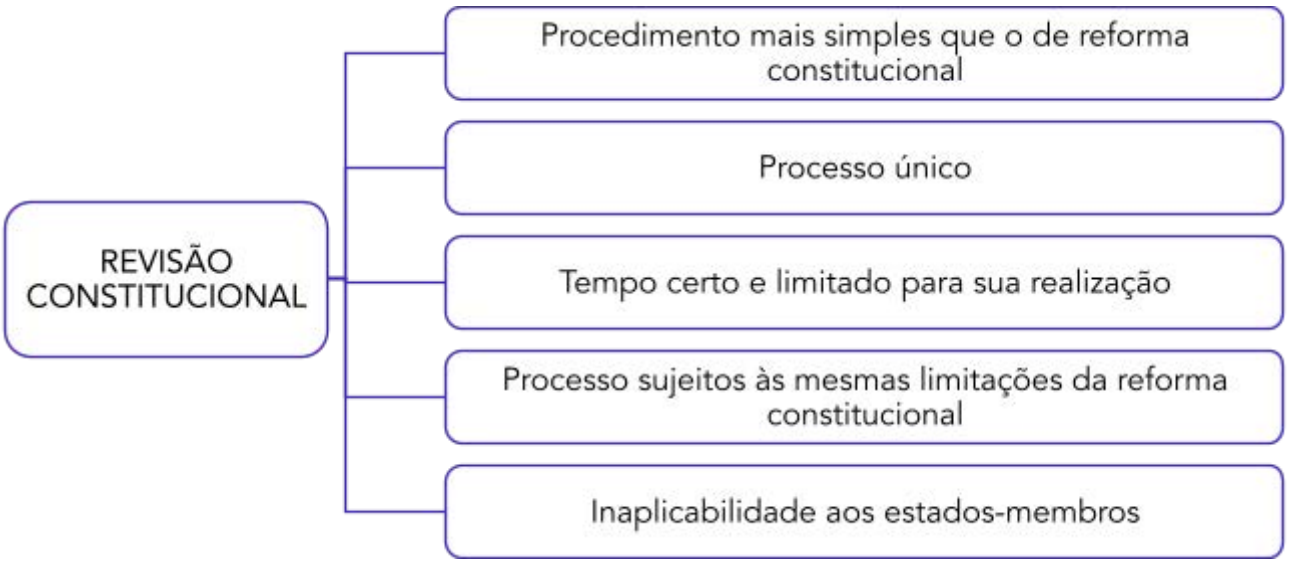
O procedimento de revisão constitucional é único. A Carta Magna autorizou a realização de apenas um procedimento de revisão constitucional, 5 (cinco) anos após a sua promulgação. Considerando-se que o prazo para sua realização já está encerrado, qualquer mudança formal da Constituição hoje em dia somente pode se dar por meio de emenda constitucional (art. 60, CF/88).

Está claro para todos que a CF/88 não permite que, hoje, seja realizada nova revisão constitucional. Mas será que emenda constitucional pode prever a realização de um novo procedimento simplificado de revisão?

Segundo a doutrina majoritária, a resposta é negativa. Uma emenda constitucional que pretenda estabelecer novo procedimento de revisão será inconstitucional e, portanto, inválida. Isso ocorrerá porque trata-se de uma limitação implícita ao poder de reforma, que visa impedir que seja subvertida, por completo, a vontade do legislador constituinte originário.

O procedimento de revisão constitucional se submete a limites impostos pela Carta Magna ao poder de reforma, com destaque para as limitações materiais e circunstanciais, que estudaremos mais à frente. Por ora, basta termos em mente que a revisão constitucional se submete aos mesmos limites que o procedimento de emenda constitucional.

Por fim, o procedimento de revisão constitucional é inaplicável aos Estados-membros. Isso porque ele só existiu devido à indefinição da Assembleia Constituinte quanto à forma de governo (república ou monarquia) e ao sistema de governo (presidencialismo ou parlamentarismo) a serem adotados pelo Brasil. Nesse sentido, entende o STF que "*ao Poder Legislativo estadual não está aberta a via de introdução, no cenário jurídico, do instituto da revisão constitucional*".[4]



Comparação: Emenda Constitucional x Revisão Constitucional

Veja, a seguir, um pequeno quadro que busca comparar os procedimentos de emenda e de revisão constitucional.

[4] ADI-MC 1.722, rel. Ministro Marco Aurélio, 10. 12. 1997.

PROCEDIMENTOS	
Revisão constitucional	Emenda constitucional
Maioria absoluta, em sessão unicameral	Discussão e votação em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, com aprovação, em ambos, por 3/5 dos membros de cada Casa. Sessão bicameral.
Promulgação pela Mesa do Congresso Nacional	Promulgação pelas duas Casas Legislativas, separadamente.



(MPE-PR – 2014) O constituinte de 1988 fixou, expressamente, o prazo de cinco anos, contados a partir da promulgação da Constituição, para que pudesse ser realizada a revisão constitucional.

Comentários:

É isso mesmo. A revisão constitucional foi prevista para ocorrer 5 anos após a promulgação da CF/88. Questão correta.

(MPE-PR – 2014) Dentre as distinções entre a emenda (art. 60 da CF/88) e a revisão constitucional, pode-se afirmar que aquela deve ser utilizada quando se pretende operar mudanças específicas, pontuais, enquanto esta se presta a alterações de caráter mais geral na Constituição.

Comentários:

A revisão, ao contrário da emenda constitucional, se propõe a uma alteração de caráter geral na CF/88. Questão correta.

Processo Legislativo das Emendas Constitucionais

A Constituição Federal de 1988 é rígida, ou seja, sua modificação depende de um processo legislativo mais dificultoso do que o aplicável à elaboração das leis. Atualmente, a alteração da Carta Magna somente pode ser feita mediante emendas constitucionais, as quais têm um processo legislativo com certas peculiaridades.

O processo legislativo das emendas constitucionais está previsto no art. 60, CF/88. Vamos, a seguir, detalhar cada uma das peculiaridades desse processo:

a) Iniciativa das emendas constitucionais:

A iniciativa é o ato que deflagra o processo legislativo. É o "pontapé inicial" do processo legislativo e consiste na apresentação de uma PEC (Proposta de Emenda Constitucional) ao Congresso Nacional.

Os legitimados a apresentar uma proposta de emenda constitucional são os seguintes:

- 1/3 (um terço), no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

- Presidente da República;

- mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

É perceptível que o rol de legitimados para apresentação de projetos de lei (art.61, CF/88) é bem mais amplo do que o dos legitimados a apresentar uma proposta de emenda constitucional. Um Senador ou Deputado pode, sozinho, apresentar projeto de lei, o que não é possível para uma PEC.

Embora exista a iniciativa popular para a apresentação de projetos de lei, esta não se aplica às emendas constitucionais. Assim, pode-se afirmar que a iniciativa de emenda constitucional não é facultada aos cidadãos. Essa é a posição da doutrina majoritária, ainda que haja opiniões respeitáveis em sentido contrário, reconhecendo a iniciativa popular em emendas constitucionais.[5]

Os Estados, por meio das Assembleias Legislativas, têm a prerrogativa de apresentar proposta de emenda constitucional. Os Municípios, por sua vez, não possuem esse poder; em outras palavras, os Municípios não têm legitimidade para a iniciativa de emenda constitucional. Aliás, cabe ressaltar que os Municípios não participam em nada do processo legislativo das emendas à Constituição.

Para projetos de lei, existe o que se chama de iniciativa privativa ou reservada. Por exemplo, o Presidente da República tem a iniciativa privativa para apresentar projeto de lei sobre regime jurídico dos servidores públicos federais. Para as emendas constitucionais, não há que se falar em iniciativa privativa em razão da matéria. Os legitimados a apresentar proposta de emenda constitucional (art. 60, I, II e III) poderão fazê-lo qualquer que seja o assunto.

Por último, vale destacar que não há Casa Iniciadora para propostas de emenda constitucional. Nesse sentido, poderão iniciar sua tramitação em qualquer uma das Casas Legislativas.

b) Emendas Parlamentares:

As emendas parlamentares são proposições legislativas acessórias que alteram, de algum modo, os projetos de lei e até mesmo as emendas constitucionais. Há que se enfatizar, todavia, que existe uma particularidade importante para as emendas parlamentares às propostas de emendas constitucionais.

Segundo o art. 60, § 2º, CF/88, a proposta de emenda constitucional será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. Isso quer dizer que uma emenda constitucional somente será considerada aprovada se as duas Casas Legislativas (Câmara dos Deputados e Senado Federal) obtiverem consenso quanto ao seu texto.

Suponha, então, que uma proposta de emenda constitucional (PEC) seja aprovada na Câmara dos Deputados. Chegando ao Senado Federal, são apresentadas emendas parlamentares a essa

[5] SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 35. ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2012, p. 64.

05996587114 - Eduardo Rocha

PEC. Como consequência, a PEC terá que retornar à Câmara dos Deputados, para nova votação, em dois turnos. Caso sejam apresentadas novas emendas parlamentares na Câmara dos Deputados, a PEC terá que voltar ao Senado. Vira um verdadeiro "pingue-pongue"!

Dessa forma, pode-se concluir que as emendas parlamentares aprovadas em uma das Casas levam à revisão de todo o texto da PEC pela outra Casa Legislativa (e não somente das emendas por ela aprovadas!). Esse processo ocorre sucessivamente até que a matéria receba integralmente votos favoráveis de, pelo menos, três quintos (3/5) dos membros de ambas as Casas, em dois turnos de votação.

É importante ressaltar, todavia, que já decidiu o STF que o retorno de uma PEC para a outra Casa Legislativa, após sofrer emenda parlamentar, somente será necessário caso seja promovida alteração substancial no texto. Meras alterações na redação da PEC não implicam seu retorno à outra Casa Legislativa.

Dessa maneira, caso as modificações do texto não sejam substanciais ou não alterem o seu sentido normativo, a proposta de emenda constitucional poderá ser promulgada pelas Mesas da Câmara e do Senado Federal, desde que cumpridas todas as demais formalidades.

c) Deliberação:

A deliberação, ou votação, é o ato decisório por meio do qual se aprova ou se rejeita as propostas de emenda à Constituição ou os projetos de lei. Trata-se de ato precedido de discussão e estudos, seja perante as comissões parlamentares ou perante o Plenário de cada uma das Casas Legislativas.

No processo de reforma constitucional, exige-se discussão e votação em cada uma das Casas do Congresso Nacional, em dois turnos, devendo a proposta de emenda constitucional ser aprovada, em ambos os turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros. Isso nos demonstra que o processo legislativo das emendas constitucionais é mais dificultoso do que o processo legislativo das demais espécies normativas, o que nos permite classificar a CF/88 como rígida.

Ao tratar da fase da deliberação, é importante mencionar a figura da "PEC-Paralela". Conforme já vimos, para que uma proposta de emenda constitucional seja aprovada, deve haver consenso quanto ao texto entre as duas Casas Legislativas. Caso seja apresentada uma emenda parlamentar em uma das Casas Legislativas que promova alteração substancial no texto, a PEC deverá retornar à outra Casa Legislativa, para nova apreciação.

Com o passar dos anos, consolidou-se no Congresso Nacional uma prática cujo objetivo é evitar que uma PEC retorne à outra Casa Legislativa: a "PEC- paralela". Suponha, por exemplo, que a Câmara dos Deputados aprove uma PEC que possui 5 artigos. A PEC segue para o Senado, que decide suprimir 2 desses artigos. Em tese, o novo texto deveria retornar à Câmara dos Deputados, para nova apreciação. Para evitar isso, o Senado divide a PEC em duas: i) parte em que há consenso entre as Casas Legislativas e; ii) parte em que não há consenso. A parte da PEC em que há consenso entre a Câmara dos Deputados e o Senado será promulgada, sem que necessite retornar à Câmara dos Deputados. É claro que a supressão dos artigos não poderá levar à perda do sentido normativo do texto remanescente.

O STF tem reconhecido como legítima a prática da "PEC-paralela". Segundo a Corte Suprema, "*não precisa ser reapreciada pela Câmara dos Deputados expressão suprimida pelo Senado*

05996587114 - Eduardo Rocha

Federal em texto de projeto que, na redação remanescente, aprovada de ambas as Casas do Congresso, não perdeu sentido normativo".[6]

d) Sanção e Veto:

A sanção é ato unilateral do Presidente da República, por meio do qual este manifesta sua aquiescência (concordância) com o projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. O veto, por sua vez, é o ato unilateral do Presidente da República por meio do qual ele manifesta a discordância com o projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo.

Diversamente do que acontece no processo legislativo ordinário (elaboração das leis comuns), as propostas de emenda constitucional não se submetem à sanção ou veto do Presidente da República. Uma vez tendo sido aprovadas pelo Poder Legislativo, as propostas de emenda constitucional são diretamente promulgadas pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Dessa maneira, pode-se concluir que o Presidente da República apenas participará do processo legislativo das emendas constitucionais nos casos em que for dele a iniciativa da proposta de emenda constitucional.

e) Promulgação e Publicação:

Segundo o art. 60, § 3º, CF/88, a emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Assim, a promulgação é feita pelo Poder Legislativo (e não pelo Poder Executivo).



(PGE-RJ – 2022) A CF pode ser emendada mediante proposta de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação. Nesse caso, cada uma das assembleias proponentes terá de se manifestar pela maioria relativa de seus membros.

Comentários:

A proposta de emenda constitucional pode ser apresentada por *mais da metade das Assembleias Legislativas* das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela *maioria relativa* de seus membros. Questão correta.

(TJ-RS – 2015) A emenda à Constituição será promulgada pela Mesa da Câmara dos Deputados ou pela Mesa do Senado Federal.

Comentários:

Pegadinha! A emenda constitucional é promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, *atuando em conjunto*. Assim, não se pode dizer que a emenda constitucional será promulgada por "uma ou outra". Questão errada.

[6] ADI 3.367. Rel. Min. Cezar Peluso. Julgamento em 13.04.2005.

05996587114 - Eduardo Rocha

(TCM-SP – 2015) A alteração de redação, pelo Senado Federal, da proposta de emenda constitucional inicialmente aprovada pela Câmara dos Deputados, sempre exige o seu retorno à Casa Iniciadora.

Comentários:

Somente haverá necessidade de retorno da proposta de emenda constitucional à Casa Iniciadora caso as *alterações no texto sejam substanciais* ou seja *modificado o seu sentido normativo*. Questão errada.

Limitações Constitucionais ao Poder de Reforma

O poder de reforma constitucional abrange, como já tivemos a oportunidade de dizer, o poder de emenda e o poder de revisão. Trata-se de um poder instituído e, como tal, está sujeito a limitações impostas pelo Poder Constituinte Originário.

As limitações ao poder de reforma devem ser seguidas à risca pelo Poder Constituinte Derivado, sob pena de as emendas à Constituição serem declaradas inconstitucionais, seja em razão de vícios formais ou materiais, a depender do caso.

As limitações constitucionais ao poder de reforma são de 4 (quatro) tipos diferentes: i) limitações materiais; ii) limitações formais; iii) limitações circunstanciais; e iv) limitações temporais.

A seguir, detalharemos cada uma dessas limitações ao poder de reforma:

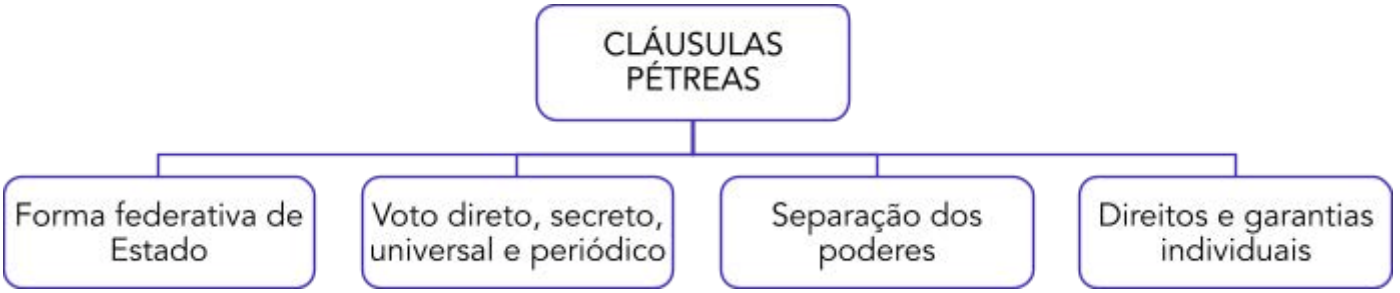
a) Limitações materiais:

As limitações materiais são aquelas que restringem o poder de reforma quanto ao conteúdo, à matéria. Decorrem da intenção do Poder Constituinte Originário de estabelecer um núcleo essencial que não poderá ser suprimido por meio de emenda constitucional.

A doutrina divide as limitações materiais ao poder de reforma em dois grupos: i) explícitas ou expressas e; ii) implícitas.

As limitações explícitas, como o próprio nome já nos indica, estão expressamente previstas no texto constitucional. A CF/88 estabelece, em seu art. 60, § 4º, que certas matérias não poderão ser objeto de emendas constitucionais tendentes a aboli-las. Essas matérias são as chamadas cláusulas pétreas.

Segundo o art. 60, § 4º, CF/88, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir as seguintes normas: i) forma federativa de Estado; ii) voto direto, secreto, universal e periódico; iii) separação dos Poderes e; iv) direitos e garantias individuais. A Constituição estabelece, assim, um núcleo intangível, que está protegido contra investidas do poder de reforma.



05996587114 - Eduardo Rocha

É relevante destacar que a expressão "tendente a abolir" tem importância central no estudo das cláusulas pétreas. Isso porque as matérias que constituem cláusulas pétreas expressas no texto constitucional podem ser objeto de emenda constitucional; em outras palavras, emenda constitucional poderá tratar dessas matérias. O que elas não podem é ser objeto de emendas tendentes a aboli-las. Não se autoriza, portanto, de forma alguma, que o núcleo essencial das cláusulas pétreas seja esvaziado.

Por outro lado, se o núcleo essencial das cláusulas pétreas permanecer intocado, a emenda constitucional será plenamente válida. Segundo o STF, "*as limitações materiais ao poder constituinte de reforma, que o art. 60, § 4º, da Lei Fundamental enumera, não significam a intangibilidade literal da respectiva disciplina na Constituição originária, mas apenas a proteção do núcleo essencial dos princípios e institutos cuja preservação nelas se protege*."[7]

Nesse sentido, uma emenda constitucional que estabeleça o voto facultativo não estará violando cláusula pétrea e será plenamente válida. Da mesma forma, também será válida emenda constitucional que amplie direitos e garantias individuais. Foi o caso, por exemplo, da EC nº 45/2004, que introduziu no texto constitucional o direito à razoável duração do processo. Ainda podemos afirmar como sendo plenamente constitucional emenda que transfira competência de um ente federativo para outro, desde que resguardado certo grau de autonomia de cada um deles.[8]



Uma emenda constitucional poderá, conforme já concluímos, criar um novo direito ou garantia individual. Também já sabemos que direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas.

Mas aí vem a pergunta: uma emenda constitucional poderá criar uma cláusula pétrea?

Não. Emenda constitucional não pode criar cláusula pétrea; apenas o Poder Constituinte Originário tem esse poder. Destaque-se, inclusive, que o novo direito ou garantia individual (criado pela emenda constitucional) não pode ser considerado uma cláusula pétrea.

Deve-se ter especial cuidado aos "direitos e garantias individuais", também considerados cláusulas pétreas. Eles não estão arrolados apenas no art. 5º, da CF/88; há diversos outros direitos e garantias individuais espalhados pelo texto constitucional, os quais também devem ser considerados cláusula. Seguindo essa linha, o STF já teve a oportunidade de dizer que o princípio da anterioridade tributária (art. 150, III, b) e o princípio da anterioridade eleitoral (art. 16) são garantias individuais e, portanto, estão gravados por cláusula pétrea.

[7] MS 23.047-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. DJ 14.11.2003.
[8] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. 6. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011, p. 143.

05996587114 - Eduardo Rocha

Há polêmica doutrinária quanto aos direitos sociais (e.g., saúde, educação, trabalho, dentre outros) serem ou não considerados cláusula pétrea.[9] Alguns autores optam por uma tese mais restritiva, defendendo que apenas os direitos e garantias individuais seriam cláusula pétrea. Outros, adeptos de uma teoria mais expansiva, indicam que o legislador constituinte disse menos do que queria, incorrendo em verdadeira "lacuna de formulação". Para esses últimos, os direitos fundamentais sociais também poderiam ser enquadrados como cláusula pétrea.

No estudo das cláusulas pétreas, é fundamental entender o alcance da expressão "não será objeto de deliberação". Segundo o STF, qualquer proposta de emenda tendente a abolir cláusula pétrea não poderá sequer ser objeto de deliberação no Congresso Nacional. Caso isso ocorresse, estaria sendo violado o devido processo legislativo constitucional.

Há, ainda, as limitações implícitas ao poder de reforma. São limites tácitos, que asseguram a efetividade das cláusulas pétreas expressas.[10] Nas palavras de Michel Temer, as limitações implícitas "*dizem respeito à forma de criação de norma constitucional bem como as que impedem a pura e simples supressão dos dispositivos atinentes à intocabilidade dos temas já elencados (art. 60, § 4º, CF)*".[11]

A doutrina aponta as seguintes limitações implícitas ao poder de reforma:

- Titularidade do Poder Constituinte Originário;

- Titularidade do Poder Constituinte Derivado;

- Procedimentos de reforma constitucional.

Analisemos, pois, cada uma dessas limitações.

A primeira delas, como se viu, refere-se à titularidade do Poder Constituinte Originário. Sabe-se que a titularidade do Poder Constituinte Originário é do povo: somente a ele cabe decidir a conveniência e a oportunidade de se elaborar uma nova Constituição. Por esse motivo, é inconstitucional qualquer emenda à Constituição que retire tal atribuição do povo, outorgando-a a qualquer órgão constituído.

No que se refere à titularidade do poder constituinte derivado, pelas mesmas razões expressas acima, é inconstitucional qualquer emenda à Constituição que transfira a competência de reformar a Constituição atribuída ao Congresso Nacional (representante do povo) a outro órgão do Estado (ao Presidente da República, por exemplo). A competência outorgada ao Congresso para reformar o texto constitucional foi atribuída pelo Poder Constituinte Originário, cabendo unicamente a esse poder fazer qualquer alteração quanto a esse aspecto.

Por fim, o procedimento de revisão constitucional (ADCT, art. 3º), bem como o de emenda constitucional (CF, art. 60), são limitações materiais implícitas. Seria flagrantemente inconstitucional, por exemplo, emenda à Constituição que estabelecesse novo quórum para a aprovação de emendas constitucionais. Da mesma forma, não seria válida emenda constitucional que criasse novas cláusulas pétreas.

No Brasil, não se admite, portanto, a "dupla revisão". Esse artifício, defendido por parte da doutrina, consistiria em alterar, mediante emenda constitucional, o art. 60, § 4º, com o intuito de

---

[9] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. 10. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2015, p. 129.
[10] CANOTILHO, J. J. Gomes. *Direito Constitucional*, 1993.
[11] TEMER, M. *Elementos de direito constitucional*. 19. ed., p. 145.

05996587114 - Eduardo Rocha

suprimir ou restringir uma das cláusulas pétreas; em seguida, num segundo momento, outra emenda constitucional poderia abolir normas antes gravadas pela cláusula pétrea. Nesse hipotético cenário, seria possível, por exemplo, que uma emenda constitucional incidisse sobre o art. 60, § 4º, para fazer com que o voto universal deixasse de ser uma cláusula pétrea; depois, uma nova emenda constitucional estabeleceria o voto censitário. Todavia, repita-se mais uma vez: esse procedimento de dupla revisão não é admitido no Brasil.



(PGE-RJ – 2022) Proposta de emenda constitucional com o objetivo de tornar facultativo a todos os cidadãos o voto nas eleições a serem realizadas no Brasil em 2024 viola a CF visto que o voto obrigatório configura cláusula pétrea.

Comentários:

O voto obrigatório não é uma cláusula pétrea. De acordo com o art. 60, § 4º, da CF/88, é cláusula pétrea o voto direto, secreto, universal e periódico. Questão errada.

(TJ-RS – 2015) A proposta de emenda não será objeto de deliberação se tendente a abolir a forma republicana de governo e a separação dos poderes.

Comentários:

A forma republicana de governo não é cláusula pétrea. Questão errada.

(TRT 16ª Região – 2015) A ampla maioria da doutrina constitucional brasileira não adere à teoria da dupla revisão ou dupla reforma constitucional.

Comentários:

É isso mesmo. A doutrina majoritária não admite a "dupla revisão". Questão correta.

(TCM-GO – 2015) O poder de emenda da Constituição Federal não pode alterar o regime constitucional da federação brasileira e a extensão dos direitos fundamentais constitucionalmente consagrados.

Comentários:

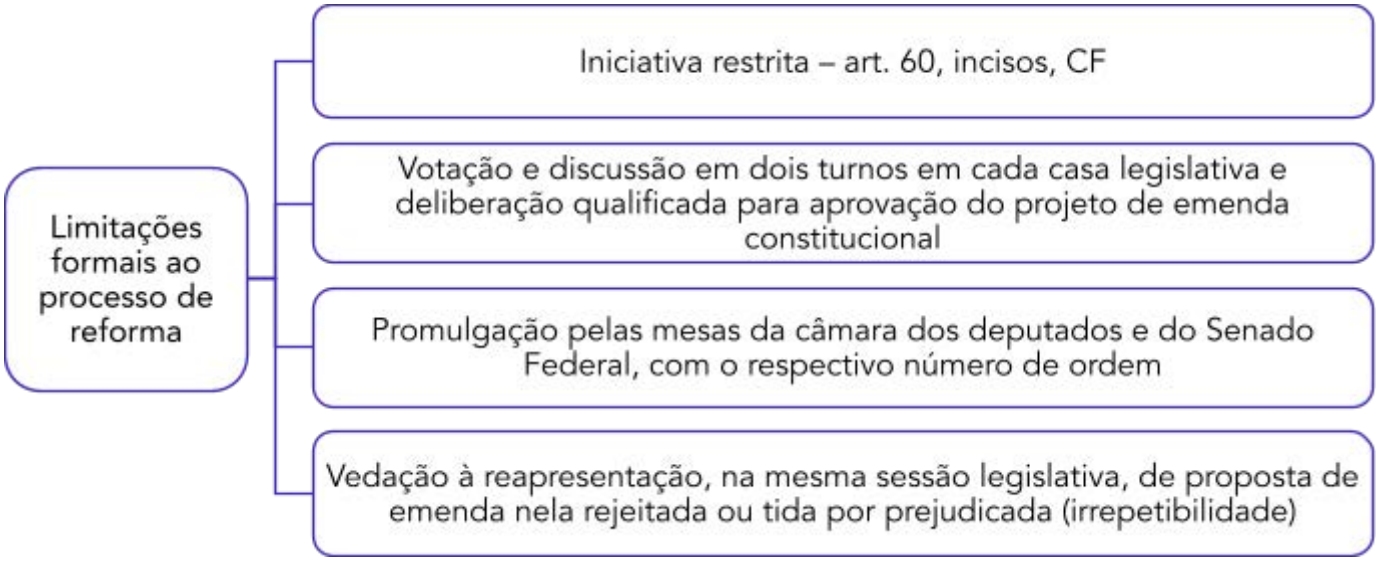
É possível que emenda constitucional *altere* o regime constitucional da federação e a extensão dos direitos fundamentais. O que não se admite é emenda constitucional *tendente a abolir* a forma federativa de Estado e os direitos e garantias individuais. Questão errada.

b) Limitações formais:

As limitações formais ao processo de reforma à Constituição se devem à rigidez constitucional. Como você se lembra, a CF/88 é do tipo rígida e, como tal, exige um processo especial para modificação do seu texto, mais difícil do que aquele de elaboração das leis.

Mas quais são as limitações formais?

Vimos algumas delas quando tratamos do processo legislativo das emendas constitucionais. Elas estão previstas no art. 60, I ao III, e §§ 2º, 3º e 5º. Para facilitar nossa análise, vejamos o quadro a seguir:



A primeira limitação formal à reforma da Constituição se refere à iniciativa. Os incisos I a III do art. 60 estabelecem os legitimados no processo legislativo de reforma da Constituição, ou seja, quem poderá apresentar uma proposta de emenda constitucional (PEC) perante o Congresso Nacional. Esse número, como se pode perceber, é bem menor que o de legitimados no processo legislativo de elaboração das leis, arrolados no art. 61 da Constituição. Os legitimados para apresentar proposta de emenda constitucional são os seguintes:

- 1/3 (um terço), no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

- Presidente da República;

- mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

Ainda no que diz respeito à iniciativa, destacamos as seguintes outras características:

- Ausência de iniciativa popular: ao contrário do que ocorre no processo legislativo das leis, não há previsão para que o cidadão apresente proposta de emenda à Constituição Federal;

- Ausência de iniciativa reservada: diferentemente do que ocorre no processo legislativo das leis, não há iniciativa reservada à emenda constitucional. Qualquer dos legitimados pode apresentar proposta de emenda constitucional sobre todas as matérias não vedadas pela Carta Magna;

- Ausência de participação dos Municípios. Esses entes federados não dispõem de iniciativa de proposta de emenda constitucional nem participam das discussões e votações da mesma.

- Participação dos Estados e do Distrito Federal. Esses entes da Federação participam tanto na apresentação de proposta de emenda constitucional, por meio das Assembleias

Legislativas (CF, art. 60, II I), quanto das discussões e deliberações sobre a mesma. Isso porque o Senado Federal representa os Estados e o Distrito Federal. Nesse ponto, diferenciam-se dos Municípios, que não participam do processo de reforma à Constituição por não terem representantes no Congresso Nacional.

- Ausência de previsão, pela Constituição, de Casa iniciadora obrigatória. A discussão e a votação de proposta de emenda à Constituição podem ser iniciadas tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal.

- Ausência de Casa "revisora". A segunda Casa Legislativa, diferentemente do que ocorre no procedimento legislativo ordinário (referente às leis), não revisa o texto aprovado pela Casa em que foi apresentada a emenda. Ao contrário disso, ela o aprecia como novo, podendo alterá-lo livremente. Em caso de alterações substanciais, o texto retorna à primeira Casa, para que ela faça sua apreciação integral, podendo, igualmente, modificá-lo livremente. O texto final é aprovado quando a matéria recebe votos favoráveis de, pelo menos, 3/5 dos membros de ambas as Casas (Senado Federal e Câmara dos Deputados), em dois turnos de votação.

A segunda limitação formal à reforma da Constituição diz respeito à discussão, votação e aprovação da proposta de emenda constitucional. De acordo com o art. 60, § 2º da CF/88, a proposta de emenda constitucional será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

A terceira limitação formal ao poder de reforma diz respeito à promulgação. O art. 60, § 3º, determina que a emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Esse dispositivo estabelece, portanto, diferenças importantes no que se refere ao processo legislativo das leis:

- Diferentemente do que ocorre no projeto de lei, a proposta de emenda à Constituição não se submete à sanção ou veto do Chefe do Poder Executivo;

- Ao contrário do que ocorre no processo legislativo das leis, o Presidente da República não dispõe de competência para promulgação de uma emenda à Constituição;

- A numeração das emendas à Constituição segue ordem própria, distinta daquela das leis (EC nº 1; EC nº 2; EC nº 3 e assim sucessivamente).

A quarta e última limitação formal ao poder de reforma está prevista no art. 60, § 5º, CF/88, que trata do princípio da irrepetibilidade. Segundo esse dispositivo, "*a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa*". Assim, uma proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada somente poderá ser objeto de nova proposta em uma próxima sessão legislativa.

Trata-se de mais uma distinção em relação ao processo legislativo das leis. Isso porque a matéria constante de projeto de lei rejeitado poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, desde que mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional (CF, art. 67).

Em suma: a irrepetibilidade de proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada é absoluta; já a irrepetibilidade de projeto de lei rejeitado é relativa.

c) Limitações circunstanciais:

05996587114 - Eduardo Rocha

Essas limitações impedem a reforma da Constituição em situação de instabilidade política do Estado. Assim, diante de certas situações excepcionais e de anormalidade institucional, a Constituição não poderá ser reformada. O objetivo é garantir a independência do Poder Constituinte Derivado.

A Carta da República instituiu três circunstâncias excepcionais que impedem a modificação do seu texto: estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal (CF, art. 60, § 1º).
Destaca-se que, nesses períodos, as propostas de emenda à Constituição poderão ser apresentadas, discutidas e votadas. O que não se permite é a promulgação de emendas constitucionais.

d) Limitações temporais:

Segundo a doutrina majoritária, a Constituição Federal de 1988 não possui limitações temporais ao poder de reforma. Estas consistiriam no estabelecimento de um lapso temporal dentro do qual a Constituição seria imodificável.

Exemplificando, a Constituição de 1824 (Constituição do Império) estabeleceu um limite temporal ao poder de reforma: seu texto somente poderia ser modificado após 4 anos de sua vigência.



(DPE-RS – 2022) As limitações ao poder de reforma constitucional incluem as temporais, como as que vedam emendas durante a vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio; as formais, as quais estabelecem obstáculos procedimentais; e as materiais, que definem núcleos essenciais inacessíveis ao poder constituinte derivado.

Comentários:

As limitações indicadas referem-se às limitações circunstanciais ao poder de reforma constitucional (art. 60, §1°, CF). Não há limitações temporais na CF/1988, tanto que, desde sua publicação, o poder constituinte derivado reformador poderia editar emendas constitucionais livremente, independentemente das Emendas de revisão (art. 3°, ADCT). Questão errada.

(TJ-RS – 2015) A proposta de emenda será votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos presentes.

Comentários:

O quórum de aprovação é de *3/5 dos membros* (e não 3/5 dos presentes!). Questão errada.

(TRF 1ª Região – 2015) A matéria constante de proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser novamente apresentada na mesma legislatura.

Comentários:

O *princípio da irrepetibilidade* impede que a matéria constante de proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada seja novamente apresentada na *mesma sessão*

05996587114 - Eduardo Rocha

legislativa (e não na mesma legislatura!). A legislatura é o período de 4 (quatro) anos, que coincide com o mandato dos Deputados Federais. Questão errada.

(TCM-GO – 2015) O poder de emenda da Constituição Federal pode ensejar alteração da Constituição em relação à matéria constante de proposta de emenda rejeitada, no mesmo ano em que se deu a rejeição.

Comentários:

É possível, sim, que a CF/88 seja alterada em relação à matéria constante de proposta de emenda rejeitada, *no mesmo ano* em que se deu a rejeição.

O que o princípio da irrepetibilidade impede é que a matéria constante de proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada seja novamente apresentada na *mesma sessão legislativa*. Questão correta.

(TCM-SP – 2015) A iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para a deflagração do processo legislativo afeto a certas matérias deve ser igualmente observada em relação às propostas de emenda constitucional.

Comentários:

Ao contrário do processo legislativo das leis, *não há iniciativa privativa (reservada) para propostas de emenda constitucional*. Qualquer dos legitimados pode apresentar proposta de emenda constitucional sobre todas as matérias não vedadas pela Carta Magna. Questão errada.

(TCM-GO – 2015) O poder de emenda da Constituição Federal não pode ser exercido durante o estado de sítio, o estado de defesa e as intervenções federais e estaduais.

Comentários:

A CF/88 não poderá ser emendada na vigência do *estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal*. Não há qualquer empecilho à promulgação de emenda à CF/88 na vigência de intervenção estadual. Questão errada.

(MPE-PR – 2014) O "poder constituinte derivado reformador", segundo a Constituição Federal de 1988 (art. 60), apresenta as seguintes limitações expressas (ou explícitas): materiais, circunstanciais, formais (ou procedimentais) e temporais.

Comentários:

A doutrina majoritária considera que, no ordenamento jurídico brasileiro, *não há limitações temporais* ao poder de reforma. Questão errada.

O Controle Judicial do processo de reforma constitucional

Como vimos, o processo de reforma constitucional deve obedecer a todos os limites impostos pelo Poder Constituinte Originário, sob pena de inconstitucionalidade. Cabe, portanto, controle de constitucionalidade dos atos de reforma constitucional em caso de desrespeito às limitações estabelecidas pelo art. 60 da CF/88.

A inconstitucionalidade pode ser material ou formal. Será material quando houver ofensa à cláusula pétrea, ferindo limitações de conteúdo estabelecidas pelo legislador constituinte originário. Por outro lado, será formal quando desobedecer às formalidades estabelecidas pela Constituição para a elaboração da emenda constitucional.

Com a promulgação da emenda constitucional, esta poderá ser questionada perante o Poder Judiciário tanto na via incidental (caso concreto submetido à apreciação do Judiciário) quanto na via abstrata (mediante impugnação da norma "em tese"), caso se vislumbre ofensa a algum dos dispositivos do art. 60 da Constituição Federal.

Na via incidental, a iniciativa poderá ser de qualquer pessoa prejudicada pelos termos da emenda constitucional, perante qualquer juiz ou tribunal do País. Nesse caso, a decisão do Poder Judiciário somente alcançará as partes do processo (eficácia "*inter partes*").

Já quando o controle se der pela via abstrata, a iniciativa caberá apenas a um dos legitimados arrolados no art. 103, da CF/88, sendo realizado perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, a decisão do STF tem eficácia contra todos, expurgando a norma inconstitucional do ordenamento jurídico (eficácia "*erga omnes*").

Não é objetivo desta aula estudar a fundo o controle de constitucionalidade. Entretanto, para que você "mate sua curiosidade" de saber quem são os legitimados a propor o controle de constitucionalidade em abstrato da emenda constitucional, reproduzo o art. 103 da Carta Magna, que os arrola de maneira exaustiva:

> Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:
>
> I - o Presidente da República;
>
> II - a Mesa do Senado Federal;
>
> III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
>
> IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
>
> V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;
>
> VI - o Procurador-Geral da República;
>
> VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
>
> VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;
>
> IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

Há, ainda, a possibilidade de que seja realizado o controle de constitucionalidade de proposta de emenda constitucional em tramitação no Congresso Nacional. Em virtude de ser um controle realizado sobre norma que ainda não está em vigor, considera-se que é controle judicial preventivo de constitucionalidade.

Como já se sabe, o art. 60, § 4º, CF/88, dispõe que proposta de emenda constitucional (PEC) tendente a abolir cláusula pétrea não poderá sequer ser objeto de deliberação. Com base nessa lógica, uma PEC em tramitação que tenda a abolir cláusula pétrea estará violando o devido processo legislativo constitucional.

É em razão disso que se admite o controle de constitucionalidade de PEC em tramitação no Congresso Nacional. Segundo o STF, a instauração desse procedimento de controle de constitucionalidade somente pode ser dar pela ação de um congressista. A ação cabível para tanto é o mandado de segurança, uma vez que se visa a proteção do direito líquido e certo do

05996587114 - Eduardo Rocha

congressista de ver respeitado o devido processo legislativo constitucional. Por esse motivo, terceiros (não congressistas) jamais poderiam instaurar esse procedimento de controle de PEC em tramitação.

O mandado de segurança deverá ser ajuizado perante o STF, visto que compete à Corte Suprema apreciar, originariamente, os atos emanados dos órgãos do Congresso Nacional, de suas Casas e de suas Comissões. Entretanto, caso a emenda constitucional seja promulgada antes do julgamento do mandado de segurança, a ação restará prejudicada, por perda de objeto. Não haverá mais apreciação do mandado de segurança pelo STF, uma vez que o processo legislativo que era seu objeto não mais existe.

Em resumo, o controle de constitucionalidade de processo de emenda constitucional em tramitação no Congresso Nacional deverá obedecer aos seguintes requisitos:



Mutação Constitucional

A mutação constitucional é um processo informal de alteração da Constituição. Ao contrário do poder de reforma, que promove alterações no texto da Constituição, a mutação constitucional não produz qualquer alteração textual na Carta Magna. O texto da Constituição permanece intacto, íntegro.

Mas então como funciona a mutação constitucional?

Para compreendê-la perfeitamente, é importante sabermos que uma norma jurídica não é apenas o seu texto; uma norma jurídica é o texto e a interpretação que se faz dele, em um determinado contexto. Para usar uma metáfora bastante difundida, o texto da norma é apenas a "ponta do *iceberg*". É em razão disso que o texto constitucional pode ser mantido intacto, mas o seu sentido ser completamente modificado.

A mutação constitucional decorre da evolução dos costumes e valores da sociedade, permitindo que as Constituições acompanhem as mudanças sociais e não fiquem incompatíveis com a realidade. Nas palavras de Dirley da Cunha Jr., "*a mutação constitucional é um processo informal de alteração de sentidos, significados e alcance dos enunciados normativos contidos no texto constitucional através de uma interpretação constitucional que se destina a adaptar, atualizar e manter a Constituição em contínua interação com a sua realidade social*".[12]

A mutação constitucional é obra do denominado Poder Constituinte Difuso, que recebe esse nome porque não se sabe bem como e quando se iniciou o processo de alteração da Constituição por ele promovida.[13] O Poder Constituinte Difuso é um poder derivado e cuja manifestação, conforme já pudemos constatar, se dá de maneira não escrita.

---

[12] CUNHA JÚNIOR, Dirley da. *Curso de Direito Constitucional*. 6. ed. Salvador: Ed. Juspodium, 2012, p. 263-264.
[13] MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Ed, Juspodium, 2013, p. 146–147.

05996587114 - Eduardo Rocha

Para ficar mais claro como funciona a mutação constitucional, é interessante que visualizemos um exemplo. O art. 5º, XI, CF/88, dispõe que "*a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".* Durante um bom tempo, o conceito de casa estava limitado à residência do indivíduo. Com o passar dos anos, a jurisprudência do STF evoluiu e, atualmente, entende que o conceito de "casa" se revela abrangente, estendendo-se a: i) qualquer compartimento habitado; ii) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva; e iii) qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade pessoal.[14]

Nas Constituições rígidas, quanto mais dificultosas as exigências para a reforma constitucional, maior a frequência das mutações constitucionais como meio de adaptação da Carta Magna às exigências sociais. Outro fator que favorece a ocorrência desse fenômeno é o caráter abstrato e aberto de grande parte dos dispositivos constitucionais, por deixar um grande espaço de atuação aos intérpretes do Texto Maior, que podem modificar o sentido das normas de acordo com a realidade de cada época.

Segundo o Prof. Luís Roberto Barroso, a mutação constitucional ocorre de três formas diferentes: i) por interpretação judicial ou administrativa; ii) por atuação do legislador e; iii) por via de costume.[15]

Na primeira forma de mutação (por interpretação), confere-se um sentido diverso daquele anteriormente dado à norma constitucional. Em outras palavras, substitui-se uma interpretação antiga por uma nova, devido à evolução e mudança da realidade social. É justamente por isso que a mutação constitucional também é chamada de interpretação constitucional evolutiva. A mutação constitucional pela via da interpretação é possível devido à presença de inúmeros enunciados abertos no texto da Constituição, tais como conceitos jurídicos indeterminados e princípios.

Na segunda forma de mutação (por atuação do legislador), a interpretação anteriormente dada à norma constitucional é modificada por um ato normativo primário. A mutação, então, poderá ser analisada, via controle de constitucionalidade, pelo STF, o guardião da Constituição.

Finalmente, na mutação por via de costume, este sofre modificações em sua expressão, o que implica uma mudança na forma de se depreender a Constituição. Um exemplo de prática política reiterada que passou a ser amplamente admitida pela doutrina e jurisprudência é a possibilidade de que Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) determine a quebra de sigilo bancário, telefônico e fiscal.[16]

Segundo o STF, existem 3 (três) situações que legitimam uma mutação constitucional: a) mudança na percepção do direito; b) modificações na realidade fática e; c) consequência prática negativa de determinada linha de entendimento.[17] Como exemplo disso, cita-se a mudança de entendimento do STF em relação ao foro por prerrogativa de função dos parlamentares[18].

---

[14] HC 93.050, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 10-6-2008, Segunda Turma, *DJE* de 1º-8-2008.
[15] BARROSO, Luís Roberto. *Curso de Direito Constitucional Contemporâneo*. 3. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2011, p. 149-161.
[16] BARROSO, Luís Roberto. *Curso de Direito Constitucional Contemporâneo.* 3. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2011, p. 158.

[17] STF. Plenário. ADI 5540/MG, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 03.05.2017
[18] Durante muito tempo, a Corte entendeu que os crimes cometidos por parlamentares, antes ou depois da diplomação seriam processados e julgados pelo STF. Como a consequência prática desse entendimento foi a

05996587114 - Eduardo Rocha



(PGE-PR – 2015) O processo da mutação constitucional equivale formalmente ao exercício do Poder Constituinte derivado reformador.

Comentários:

A mutação constitucional é um *processo informal* de mudança da Constituição. Questão errada.

(TRT 16ª Região – 2015) O poder de reforma eventualmente se confunde com o fenômeno da mutação constitucional, já que aquele pode se dar por meio de um processo informal de mudança da Constituição, quando ocorre a alteração do sentido e alcance das normas constitucionais por obra de todos os atores políticos que protagonizam a interpretação da norma ápice.

Comentários:

Não se pode confundir o poder de reforma com o fenômeno da mutação constitucional. São coisas diferentes. Ao contrário do que diz o enunciado, é a *mutação constitucional* que se constitui em processo informal de mudança da Constituição. Questão errada.

percepção de que foro por prerrogativa de função seria sinônimo de impunidade, o STF alterou sua jurisprudência. O foro por prerrogativa de função dos parlamentares passou a se aplicar apenas a crimes cometidos durante o exercício do mandato e que estejam relacionados à função parlamentar.

05996587114 - Eduardo Rocha